



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 59/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

**נציגות הבית המשותף
בשד' נאות גולדה 18 נתניה**

ע"י ב"כ עו"ד אופיר אודי

מרח' שמואל 3 נתניה

טל: 09-8353426, פקס: 1539-8353426

התובעת

- נ ג ד -

1. דוד טרייטליס ת.ז. 011420973

2. ריטה טרייטליס ת.ז. 017458936

מרח' בן זכאי 6 תל-אביב 65203

טל: 03-5666886, פקס: 03-5662555

הנתבעים

פסק דין

1. זוהי תביעה כספית של נציגות הבית המשותף ברחוב שד' נאות גולדה 18, נתניה הידוע כגוש 7928 חלקה 25 (להלן: "הבית") נגד בעלי דירה באותו הבית לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").
2. לטענת התובעת, בהחלטת נציגות הבית מיום 25.6.09 נקבע כי גובה התשלום החודשי אותו נדרש כל בעל דירה לשלם בעבור ההוצאות הדרושות להחזקתו וניהולו התקין של הרכוש המשותף של הבית יעלה מ - 160 ₪ לחודש ל - 200 ₪ לחודש. כל בעלי הדירות בבית הביעו הסכמתם לכך בחתימותיהם על המסמך שצורף כנספח ג' לכתב התביעה (להלן: "טופס החתימות") ואולם, הנתבעים לא שילמו את חלקם בהוצאות אלה, וקרן חובם לנציגות הבית עבור התקופה שמחודש דצמבר, 2009 כולל ועד חודש מרץ 2011 כולל עומדת על סך של 4,200 ₪.
3. בכתב ההגנה טענו הנתבעים טענות למכביר. להלן תמצית טענותיהם: החלטה בדבר העלאת מיסי וועד הבית צריך שתתקבל באסיפת בעלי דירות, וזו לא התקבלה; פניות הנתבע 1 לנציגות הבית לקיומה של אסיפה כאמור נדחו; טופס החתימות בדבר הסכמת בעלי הדירות להעלאת שיעור מיסי וועד הבית (נספח ג' לתביעה) לא הוצג מעולם על לוח המודעות ובקשותיו של נתבע מס' 1 לעיין בו לא נענו; העלאת שיעור מיסי וועד הבית צריך שתעשה באסיפה כללית של בעלי הדירות בבית כאמור לעיל, ולא באמצעות איסוף חתימות; אין כל מקום להעלות את שיעור מיסי וועד הבית, הראיה שבתקופת נציגות הבית הקודמת, בה היה נתבע מס' 1 חבר, הצליחה נציגות הבית לנהל את ענייני הבית כשכל בעל דירה שילם 160 ₪ לחודש; נציגות הבית אינה פועלת בשקיפות ובהגינות בניהול הכספים; נציגות הבית מנהלת את ענייני הבית באופן רשלני; נציגות הבית אינה מאפשרת לעיין בספריה; נציגות הבית אינה מקיימת אספות כנדרש בהתאם לדין; נציגות הבית אינה דואגת להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית: המקלט משמש כמחסן ולא ערוך לשעת מלחמה; בגג הבית קיימת



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 59/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

רטיבות החודרת לדירות, מעלית הבית מקולקלת, גיזום העצים נעשה בפראות, התאורה בקומות 5-8 בבית דולקת שלא לצורך בכל שעות היממה.

4. בדיון שהתקיים בפני ביום 16.5.12 הוסכם בין הצדדים כי יינתן פסק דין בהסתמך על החומר המצוי בתיק.

דיון והכרעה

5. סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלקמן:
"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו לשטח רצפה של כל הדירות בבית, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר..."

6. סעיף 2א לתקנון המוסכם החל על הבית קובע כי הבית מורכב משלושה מבנים. דירת הנתבעים הידועה כחלקת משנה 29 מצויה במבנה I ובה 32 דירות. סעיף 2ב לתקנון המוסכם קובע כי "כל חלקי הרכוש המשותף בתחומי כל מבנה יהיו צמודים ליחידות שבאותו מבנה בלבד". סעיף 3א לתקנון המוסכם קובע את שיעור השתתפותו של כל בעל דירה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וביחס לחלקת משנה 29 היא דירת הנתבעים, כאמור, נקבע כי שיעור ההשתתפות הוא 13/311 חלקים.

7. יחד עם זאת, ואף על פי שהתקנון המוסכם החל על הבית קובע את שיעור ההשתתפות החל על כל בעל דירה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף, כמפורט לעיל, אין מחלוקת בין הצדדים כי בבית קיים נוהג ולפיו נעשית גבייה אחידה, כך שכל בעלי הדירות בבית משלמים מיסי וועד בית בשיעור זהה. הלכה למעשה, לא נשמעה מצד הנתבעים כל טענה באשר לגבייה האחידה, ועיקר המחלוקת בתיק נגעה אך לשאלה האם ההחלטה להעלות את שיעור מיסי וועד הבית האחידים מ - 160 לחודש ל- 200 שח לחודש התקבלה כדין.

8. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחד בשם כל בעלי הדירות".

9. בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף נ' קדמת חוד בע"מ פס"ד (2), עמ' 21, 24 מפרט בית המשפט את תפקידי הנציגות וסמכויותיה כדלקמן:

"נציגות הבית המשותף, הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, הוא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול פנימי השוטף של הבניין, ובעיקר בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונה וכדומה..."



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 59/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

10. סעיף 5 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל בענייננו בהעדר הוראה דומה בתקנון המוסכם (ראה סעיף 64 לחוק המקרקעין) קובע כדלקמן:

"בעלי הדירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך (הדגשה שלי א.ש.) מינוי נציגות, אישור חשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף".

11. בע"א (י"ם) 58/87, ד"ר שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2, ירושלים (לא פורסם) נקבע כדלקמן:

"מתוך התקנון המצוי אתה למד על זכותה של האסיפה הכללית לקבוע את ההוצאות הצריכות לניהולו של הרכוש המשותף. לשון אחר: התקציב. על פי תקציב זה, הצופה פני עתיד, נקבע חובם של בעלי הדירות לקופת הנציגות ומתוך כספים אלה הנציגות מממנת את ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף והבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה...".

12. הנה כי כן, נציגות הבית היא הגוף המבצע של הבית המשותף ואין בסמכותה להחליט על תקציב הבית וכפועל יוצא על העלאת מיסי ועד הבית. החלטה כאמור צריך שתתקבל באסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית.

13. בהקשר זה יוער כי אין חובה כי גובה מיסי וועד הבית יהיה בדיוק בהתאם להוצאות הבית באותה השנה. דמי הוועד יכול שיקבעו על פי אומדן משוער, ואין כל מניעה שבסוף השנה תיוותר יתרה בקופת הנציגות. חיסכון כספים בקופת הנציגות לטובת הוצאות בלתי צפויות הוא ראוי ולגיטימי ראה לעניין זה המלומד י.ויסמן, דיני קניין, בעלות ושיתוף, נבו הוצאה לאור, תשנ"ז - 1997, עמ' 497-498:

"החוק מדבר על חובת ההשתתפות של בעלי הדירות "בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף...". שאלה היא אם הוראה זו חלה רק על הוצאות הדרושות בהווה, או שמא גם על הוצאות צפויות בעתיד, שמועדן אינו ודאי. האם לא יוכל בעל דירה המתנגד לצבירת קרן רזרבית, לטעון, דרך משל, כי הוא מתעתד למכור את דירתו לפני הגיע המועד הצפוי שבו ניתן יהיה ליהנות מן הקרן הרזרבית? נטייתנו היא למתן פירוש מרחיב למילים הנזכרות שבחוק. דומה כי ניתן לומר שגם הוצאה שתידרש בעתיד היא הוצאה הדרושה לאחזקתו התקינה של הבית, וכי צבירה הדרגתית של כספים בקרן רזרבית היא דרך ניהול סבירה. לפי גישה זו ניתן יהיה לחייב את בעלי הדירות להשתתף בצבירת קרן רזרבית. הטיעון של בעל דירה כי הוא מתכוון למכור את דירתו בטרם יוכל להפיק תועלת מן הקרן הרזרבית כמוהו כטיעון של בעל דירה כי הוא מתנגד לשתילת עץ תאנה בגן מכיוון שלא יספיק בחייו ליהנות מפירותיו. פעולות לאחזקה תקינה של רכוש אינן יכולות להיות מכוונות אך ורק להנאות של ההווה. אחזקה צופה מטבעה פני העתיד".

14. הדברים יפים גם לענייננו. מעיון בדו"ח ההוצאות והכנסות שהוגש ע"י התובעת עולה כי העלאת דמי הוועד מ - 160 ₪ ל - 200 ₪ הינה סבירה לחלוטין, בעיקר, משום שאין המדובר בקרן רזרבית בסכום שאינו סביר, או בחסכון של עשרות אלפי שקלים, אלא ביתרת זכות סבירה בהחלט, העלולה להידרש בכל עת לתיקונים ברכוש המשותף. מעדותה של נציגת התובעת הגב' אתי לזרוביץ שוכנעתי כי זו המטרה שלשמה ביקשה הנציגות להעלות את דמי הוועד החודשים. ראה פרוטוקול מיום 4.9.12, עמ' 2, שורה 17-19:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 59/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

"מה שעמד בבסיס החלטה להעלות סכום הוועד ל - 200 ₪ היה להשאיר רוזבה בקופת הוועד להוצאות בלתי צפויות כמו פיצוץ בצינור, ממי שמתנדבות בבית, לדפוק כל הזמן לדפוק בדלתות הדירות ולבקש כסף".

15. התובעת הציגה מסמך (נספח ג' לכתב התביעה) הנושא חתימות של מי שהם, לכאורה, בעלי דירות בבית, שיש בו טענות כדי להעיד על הסכמת רוב בעלי הדירות בבית להעלאת גובה דמי הוועד. לא מצאתי לקבל טענה זו, ואבהיר:

סעיף 5(א) לתקנון המצוי לעיל מתנה, כעולה ממנו, קבלת החלטה באשר לקביעת תקציב הבית בפורום האסיפה הכללית, וזאת להבדיל מסעיפים אחרים כדוגמת סעיף 59 לחוק המקרקעין שעניינו "הפעלת מעלית כמעלית שבת" וכן סעיף 71 לחוק המקרקעין שעניינו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה", בהם אין המחוקק מתנה קבלת החלטה בפורום האסיפה הכללית דווקא.

העולה מכך, כי משרצה המחוקק לחייב בעלי דירות לקבל החלטה בדרך של כינוס אסיפה כללית, אזי קבע זאת במפורש, ומשלא נקבעה דרישה זו בחוק, יכולה ההחלטה להתקבל אף בדרך של הסכמה בכתב. ראה לעניין זה ע"א 1415/00 (מחוזי י"ם), אברהם נ' אזרד (פורסם במאגר המשפטי "נבו").

נוכח האמור לעיל, ומשקבע המחוקק כי החלטה בדבר קביעת תקציב הבית צריך שתתקבל באמצעות פורום האסיפה הכללית, אזי אין לקבל ההחלטה בדבר העלאת מיסי וועד הבית בדרך של הסכמה בכתב כדוגמת טופס החתימות.

16. יחד עם זאת, מעיון בטבלת ההכנסות המתייחסת לתקופה נשוא התביעה (צורפה כנספח לכתב התביעה) ולמשמע עדותה של נציגת התובעת הגב לזרוביץ, שהייתה אמינה עלי (פרוטוקול מיום 4.9.12, עמ' 2, שורות 13-21) שוכנעתי כי הרוב המכריע של בעלי הדירות בבית שילם סך של 200 ₪ לחודש עבור מיסי וועד הבית לתקופה הנ"ל.

כך, שגם אם נפל פגם בכינוסה של האסיפה הכללית, הרי שבתשלום כאמור של רוב המכריע של בעלי הדירות יש אשרור להחלטה בדבר העלאת מיסי וועד הבית מ - 160 ₪ ל - 200 ₪, ומשכך החלטה זו מחייבת אף את הנתבעים.

לעניין אשרור החלטות האסיפה הכללית בדיעבד ראה הדברים שנאמרו בע"א (ת"א) 3977-07, עזובון המנוח רפאל אלואשוילי נ' נציגות הבית ברחוב בזל 33 ת"א, (פורסם בנבו):

"אף אם נפל פגם כלשהו בזימון לאסיפה הכללית... הרי שאין בכך כדי לפגוע בחבותו של המערער. כל דיירי הבית, זולת המערער, הסכימו לשיפוץ ושילמו את חלקם בו. בכך הם ריפאו כל פגם, אם נפל, באי זימון כדון ובאי קבלת החלטה כדון ויש לראות בכך אשרור המתקן את הפגם שנפל"

ראה גם ע"א (ת"א) 1356/06, דו סלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ (פורסם בנבו).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 59/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

17. בהתאם להסכמות הצדדים מיום 11.1.12 והצהרת ב"כ התובעת מיום 16.5.12, הנתבעים שילמו לתובעת את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, קרי 160 ₪ לחודש עבור התקופה נשוא התביעה. לאור זאת, אני קובעת כי על הנתבעים לשלם את יתרת הסכום 40 ₪ לחודש עבור כל החודשים נשוא התביעה יולי 2009 ועד לחודש מרץ 2012 ובסך הכל סך של 840 ₪ (21 חודשים כפול 40 ₪).

18. שאר טענות הנתבעים כנגד התובעת נוגעות לאופן ניהול הבית המשותף, והן אינן מהוות טענת הגנה מפני התביעה. בעל דירה שדעתו אינה נוחה מדרך פעילותה של הנציגות רשאי להעלות את השגותיו באסיפה הכללית או להגיש תביעה כדי שהחלטות הנציגות תבוקרנה שיפוטית, אין בכך כדי לאפשר לו להימנע מתשלום הוצאות הבית. ראה לעניין זה רע"א 294/87 לעיל, ע"א (ת"א) 204/79, וייזר ואח' נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503:ע"א (ב"ש) 1133/03, קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם); וע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א.פ. אמד חברה לניהול בע"מ ואח' (לא פורסם).

19. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת את מלוא חובם בסך של 840 ₪, וכן סך של 712 ₪ עבור הוצאות אגרת התביעה וזאת בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 1.5.2011, ועד למועד התשלום בפועל. כמו כן, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות שכר טרחת עורך דין בסך 1,200 ₪ בתוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין, שאם לא כן יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, יב' באלול, תשע"ב, 30.8.12. עותק יומצא.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה